

NORASWATI BINTI HASHIM

lawan

RAZALI BIN AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina Binti Haji Ahmad Zabidi (Panel) Pada 16 Oktober 2023 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1445H]

Kes Mal No : 2303-A0010-452-0027

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003]

Peguan Pemohon : Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguan Responden: Tetuan Azrul Najah & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon dalam kes ini telah memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah kebenaran memfailkan Alasan Rayuan di luar tempoh masa yang ditetapkan.

[2] Pada 27/9/2022, Hakim Bicara telah mengeluarkan Perintah Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Saman No. 10000-017-0091-2022.

[3] Pemohon berhasrat membuat rayuan terhadap perintah tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 30/9/2022 dan seterusnya menyerahkan sesalinan Notis Rayuan tersebut secara kediri kepada Responden pada 6/10/2022.

[4] Pada 18/1/2023, Pemohon telah menerima sesalinan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman melalui borang MS30 daripada pihak Mahkamah bagi membolehkan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen tersebut.

[5] Walau bagaimanapun pada 7/2/2023, Peguam Syarie Pemohon telah menerima emel daripada pihak Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berkenaan pemfailan Alasan Rayuan oleh Pihak Pemohon telah melebihi tempoh selama 1 hari dari tarikh akhir pemfailan iaitu pada 31/1/2023.

[6] Oleh kerana kelewatan memfailkan notis rayuan di dalam tempoh yang diperuntukkan undang-undang, maka Pemohon telah memfailkan permohonan melanjutkan tempoh bagi memfailkan Alasan Rayuan ini pada 8/3/2023 dengan memohon suatu perintah sebagaimana berikut;

- i. Peguam Syarie Pemohon diberi kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan terhadap kes Mal Rayuan No: 10000-017-0091-2022 di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
- ii. Lanjutan masa untuk memfailkan Alasan Rayuan diberi kepada Peguam Pemohon selama empat belas (14) hari dari tarikh perintah ini dikeluarkan.
- iii. Penyampaian Alasan Rayuan dibuat kepada Peguam Syarie Responden dalam tempoh tersebut.
- iv. Lain-lain relif atau perintah yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Permohonan ini adalah berkaitan dengan kegagalan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 141 [1] Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan bahawa:

Seksyen 141. Alasan rayuan

[1] Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

[8] Berdasarkan kepada kehendak subseksyen 141[1] Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, tempoh untuk Pemohon memfailkan Alasan Rayuan adalah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan melalui borang MS30.

[9] Kami seterusnya merujuk kepada seksyen 238 Enakmen yang sama di mana peruntukan seksyen tersebut telah memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan sebagaimana permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini untuk membenarkannya atau menolaknya.

[10] Di dalam kes seumpama ini, kami berpendapat perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk pelanjutan tempoh masa diberikan. Terdapat kes-

kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menggariskan prinsip atau panduan dalam penggunaan budi bicara ini.

[11] Kami merujuk kepada Penghakiman terdahulu bagi kes seumpamanya seperti kes Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009, kes Aziah bin Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) serta kes Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[12] Faktor-faktor di atas hanyalah sebagai panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori, serta ianya bukanlah suatu keperluan untuk semua faktor menyebelahi pihak Pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

[13] Kembali kepada permohonan di hadapan kami ini, isu utama yang patut kami pertimbangkan terlebih dahulu sebelum meneliti isu-isu lain adalah, sama ada wujud atau tidak, sebab dan alasan kelewatan yang telah diberikan oleh Pemohon untuk pertimbangan Panel Rayuan dan jika ada, adakah ia munasabah dan wajar untuk dipertimbangkan?

Tempoh Kelewatan

[14] Berdasarkan Notis dan Affidavit Pemohon bertarikh 8/3/2023, kami mendapati bahawa permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa ini telah difailkan pada 8/3/2023 selepas Peguam Syarie Pemohon telah menerima emel daripada pihak Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 7/2/2023 berkenaan pemfailan Alasan Rayuan oleh Pihak Pemohon telah melebihi tempoh selama 1 hari dari tarikh akhir pemfailan iaitu pada 31/1/2023.

[15] Dalam hal ini kami mendapati tempoh kelewatan adalah selama 1 hari iaitu pada 1/2/2023 dengan mengambilkira tempoh 14 hari daripada tarikh Pemohon menerima pemakluman melalui borang MS30. Maka pada hemat kami tempoh kelewatan yang berlaku adalah munasabah dengan tindakan yang diambil oleh pihak Pemohon dalam memfailkan permohonan Pelanjutan Masa ini.

Alasan Kelewatan

[16] Berpandukan fakta yang ada di hadapan kami, Pemohon menyatakan kegagalan memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh masa adalah disebabkan kesilapan perkiraan dari tarikh penerimaan borang MS30 serta memerlukan masa untuk meneliti Alasan Penghakiman dan Nota Keterangan sehingga menyebabkan Alasan Rayuan tersebut difailkan pada saat akhir.

[17] Pemohon menghujahkan bahawa kelewatan tersebut adalah tidak disengajakan dan bukan bertujuan untuk melengahkan, menangguhkan dan melambatkan pemfailan Alasan Rayuan. Pemohon telah mengambil tindakan untuk memperbetulkan keadaan dengan memfailkan Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan.

[18] Responden pula dalam hujahannya memohon agar Mahkamah Rayuan ini menolak permohonan Pemohon dengan menyatakan bahawa Pemohon tidak patut diberi lanjutan masa bagi memfailkan Alasan Rayuan kerana kelewatan memfailkan Alasan Rayuan sehingga tamat tempoh 14 hari adalah tidak munasabah dan tidak boleh diterima.

[19] Dalam menimbangkan alasan kelewatan ini kami bersetuju dengan Pemohon bahawa berdasarkan tempoh dan alasan kelewatan tersebut adalah wajar untuk kami pertimbangkan.

Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;

[20] Melalui Hujahan Bertulis yang difailkan pada 31/7/2022, Pemohon menghujahkan berkenaan kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya adalah sangat baik berdasarkan perintah Mahkamah yang telah menolak keseluruhan tuntutan Pemohon dalam kes induk dan menyifatkan tuntutan Pemohon adalah berdasarkan tuntutan ke atas harta yang tidak wujud dan fasid menyebabkan hak Pemohon ke atas harta sepencarian dan sumbangan dalam perkahwinan antara Pemohon dan Responden adalah sia-sia sedangkan hak Pemohon telah dinafikan sepenuhnya oleh Responden bagi harta tersebut.

[21] Dalam isu ini, Responden menghujahkan bahawa pihak-pihak adalah terikat dengan piding dan kertas kausa yang difailkan dan apa-apa hujahan yang melebihi daripada apa yang diplidkan hendaklah ditolak. Responden seterusnya menyatakan tidak tahu bagaimana hendak menghujahkan isu ini kerana ia tidak diplidkan secara jelas dalam Afidavit Pemohon.

[22] Berhubung dengan faktor kebarangkalian ini kami berpandangan bahawa kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya adalah bergantung kepada penghujahan dalam kes induk Rayuan nanti. Justeru Kami berpendapat bahawa keadilan hanya akan tercapai sekiranya mahkamah memberi peluang kepada pihak-pihak mengemukakan hujah masing-masing dalam rayuannya kelak.

Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[23] Berkenaan tahap prejudis kepada Responden, Pemohon dalam hujahnya menyatakan permohonan ini tidak mendatangkan prejudis kepada hak dan kepentingan Responden kerana apa yang dipohon oleh Pemohon ini adalah berkenaan hak Pemohon yang telah diabaikan oleh Responden sehingga menafikan hak Pemohon. Pemohon turut menghujahkan Responden mempunyai ruang yang luas dan terbuka semasa rayuan didengar dan permohonan ini tidak menjejaskan hak dan kepentingan Responden.

[24] Responden pula menghujahkan sekiranya permohonan ini dibenarkan akan memprejudiskan hak Responden kerana YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah. Responden turut menghujahkan telah mengeluarkan kos untuk melantik Peguam Syarie dalam kes ini.

[25] Justeru Responden menghujahkan bahawa Permohonan ini wajar ditolak dan Responden berhak diawardkan dengan kos sebanyak RM10,000.00 demi keadilan kepada Responden yang perlu menjawab permohonan ini ekoran kegagalan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh masa yang dibenarkan.

[26] Berdasarkan faktor-faktor yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut kami berpuas hati dan menyimpulkan bahawa permohonan ini wajar dipertimbangkan kerana Pemohon telah menunjukkan kepada kami alasan kelewatan dan kebarangkalian kes ini untuk menang dalam rayuan.

[27] Dalam menimbang permohonan ini, kami juga berpandu kepada beberapa *Kaedah Fiqh*, antaranya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Maksudnya: Tidak mudarat dan tidak kemudharatkan

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Maksudnya: Keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang.

[28] Oleh itu, berdasarkan ulasan dan otoriti di atas, maka dengan kuasa budi bicara dan demi keadilan pihak-pihak, kami berpuashati bahawa permohonan ini wajar dipertimbangkan kerana Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan pelanjutan masa ini adalah relevan berdasarkan faktor -faktor yang telah disebutkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Hujah telah yang telah dikemukakan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon adalah **diluluskan.**
2. Pemohon dibenarkan memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh **tujuh hari** mulai hari ini.
3. Pemohon dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak **RM1000.00.**

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

2. 
.....
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 
.....
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor